

ORIGINAL

RECIBIDO FEB 4/26 PM 10:15
TRÁMITES Y REGISTROS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 109

INFORME POSITIVO

4 de febrero de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la Resolución Conjunta del Senado 109, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con las enmiendas que se acompañan en el entirillado electrónico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta del Senado 109 (en adelante, R.C. del S. 109), según presentada, tiene como propósito ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", transferir al Municipio de Utuado de las instalaciones de la antigua Escuela Elemental del Bo. Ángeles, antes conocida como "Escuela Elemental Eugenio J. Vivas", localizada en la Carretera 602, km. 1.1 del citado municipio por el valor nominal de un dólar (\$1.00); y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", Ley 26-2017, creó el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles "a los fines de que ejerza todas las facultades necesarias, que no sean contrarias a esta o cualquier otra ley, para la disposición de bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico".¹ De conformidad con el Artículo 5.06, de la Ley 26-2017, el Comité tendrá los siguientes deberes Con el fin de ejecutar la política pública del Gobierno de Puerto Rico:

¹ Artículo 5.03, de la Ley 26-2017, 3 LPRA § 9502.

a. Deberá establecer mediante reglamento un procedimiento uniforme, eficiente y efectivo para la disposición y transferencias de los bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, ya sea mediante subasta pública a viva voz, subasta pública en sobre sellado o mediante venta directa. Dicho procedimiento deberá proveer un sistema justo de competencia que garantice el interés público. El Comité deberá disponer claramente cuándo se podrá hacer una venta directa.

b. Deberá coordinar, junto con la Junta Revisora de Propiedad Inmueble creada en virtud de la Ley 235-2014, la preparación y/o actualización de un inventario oficial de todas las propiedades inmuebles de todas las agencias, dependencias, instrumentalidades, y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, excluyendo las propiedades de la Universidad de Puerto Rico.

c. Deberá obtener por parte de la Junta Revisora de Propiedad Inmueble, una certificación en la que se incluyan todas las propiedades inmuebles que están disponibles para su disposición por razón de no ser necesitadas para ser habilitadas por alguna agencia, dependencia, instrumentalidad o corporación pública de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico.

d. Deberá evaluar toda solicitud de compraventa, arrendamiento, u otra forma de traspaso de posesión, de propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural o jurídica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que cumpla con esta Ley y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el Comité.

e. Realizar cualquier tipo de estudio, inspección, análisis, u otra gestión sobre las propiedades inmuebles, incluyendo el asegurarse que estén debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad y que tengan el título y cualquier otro requerimiento exigido por ley al corriente.

f. Tasar los bienes inmuebles objeto de disposición. Para ello podrá requerir y utilizar el personal necesario, utilizando el mecanismo establecido en la Ley 8-2017.

Con eso en mente, la Sección 1 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico dispone que "[l]a Asamblea Legislativa tendrá facultad para crear, suprimir, consolidar y reorganizar municipios, modificar sus límites territoriales y determinar lo relativo a su régimen y función; y podrá autorizarlos, además, a desarrollar

programas de bienestar general y a crear aquellos organismos que fueren necesarios a tal fin".

Cónsono con ello y con el fin de establecer un mejor funcionamiento y eficacia de los municipios en Puerto Rico, se aprobó la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico". Con este trasfondo, la medida evaluada propone que se ordene al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles a transferir al Municipio de Utuado de las instalaciones de la antigua Escuela Elemental del Bo. Ángeles, antes conocida como "Escuela Elemental Eugenio J. Vivas", localizada en la Carretera 602, km. 1.1 del citado municipio por el valor nominal de un dólar (\$1.00).

ALCANCE DEL INFORME



La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación de la Resolución Conjunta del Senado 109, cursó solicitudes de memoriales explicativos a diversas agencias y entidades del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo a la Autoridad de Edificios Públicos, Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI), Departamento de Educación, Departamento de Transportación y Obras Públicas y el Municipio de Utuado.

Solamente se recibieron los memoriales del CEDBI y el Municipio de Utuado. A continuación, se expone de manera fiel y resumida lo expresado por dichas entidades en sus memoriales.

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES INMUEBLES

El CEDBI no endosa la medida tal cual está redactada. Expone que en conformidad con las disposiciones bajo la ley federal conocida por sus siglas como PROMESA y el Art. 5.07 de la Ley 26-2017, el CEDBI no autoriza la transferencia de titularidad libre de costo o por el valor nominal de \$1.00, sino que la disposición de los inmuebles en desuso se determina a base de su valor en el mercado, evidenciado por una tasación de no más de dos años. De acuerdo con el Reglamento Único, el CEDBI evalúa las solicitudes de personas naturales o jurídicas, privadas y públicas – incluyendo municipios– al aprobar las transacciones de inmuebles en desuso de la Rama Ejecutiva, en cumplimiento con la política pública establecida en la Ley 26-2017. Para ello, el CEDBI pasa juicio sobre la propuesta de uso, su impacto positivo en la calidad de vida de la ciudadanía o población que sirve, la capacidad económica del proponente para validar que pueda poner en marcha su propuesta, así como proveer el mantenimiento necesario al inmueble en desuso de que se trate, entre otros, de manera que se cumpla con el objetivo de fomentar la utilización adecuada de los inmuebles en desuso de la Rama Ejecutiva, a la vez que se propician actividades que propendan al bienestar común y desarrollo económico o social. En virtud de lo expuesto, muy respetuosamente, el CEDBI solicita que se modifique el título de la R.C.

del S. 109 y la Sección 1, para que se le permita al CEDBI evaluar otros negocios jurídicos, sin limitarlo a transferencia libre de costo.

Las recomendaciones del CEDBI fueron acogidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

MUNICIPIO DE UTUADO

El Municipio de Utuado endosa la medida. Señala que el Municipio ha contado con un Permiso de Entrada y Ocupación debidamente firmado desde el año 2004 hasta el 2024. En aras de continuar ofreciendo y expandiendo servicios esenciales a la comunidad, el 9 de octubre de 2024 se solicitó una reunión con el Departamento de Obras Públicas con el propósito de renovar dicho Acuerdo de Entrada y Ocupación. No obstante, al presente el Departamento de Obras Públicas no logrado obtener la Certificación Registral necesaria para proceder con la firma del nuevo acuerdo. Actualmente, las facilidades de la referida escuela albergan oficinas del Centro de Servicios Comunitarios, un Centro Head Start, Gimnasio de Boxeo, Centro de Acopio y otros espacios disponibles que permitirían ampliar la prestación de servicios comunitarios, particularmente en las áreas de salud y bienestar, beneficiando tanto a la comunidad del Barrio Ángeles como a barrios adyacentes.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL



En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico certifica que el R. C. del S. 109 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, luego de evaluar la Resolución Conjunta del Senado 109 a la luz del marco constitucional y estatutario aplicable, así como de los memoriales explicativos sometidos por el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles y el Municipio de Utuado, concluye que la medida persigue un fin público legítimo y consistente con la política pública de maximizar el uso adecuado de los bienes inmuebles en desuso de la Rama Ejecutiva para atender necesidades comunitarias y promover el bienestar general.

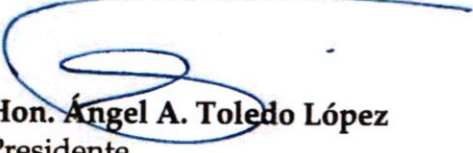
Del análisis efectuado surge que la transferencia propuesta permitiría la continuidad y expansión de servicios esenciales que actualmente se ofrecen en las facilidades objeto de la medida, redundando en un beneficio directo para la comunidad del Barrio Ángeles y sectores adyacentes del Municipio de Utuado.

A su vez, esta Comisión reconoce la necesidad de armonizar el lenguaje de la Resolución con las facultades, procedimientos y limitaciones que rigen al CEDBI bajo

la Ley 26-2017 y la normativa federal aplicable, razón por la cual acoge las recomendaciones dirigidas a ampliar el margen de evaluación de dicho Comité respecto a los mecanismos jurídicos de disposición del inmueble.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre La Resolución Conjunta del Senado 109, recomendando su aprobación con las enmiendas que se acompañan en el entirillado electrónico.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de Gobierno
Senado de Puerto Rico

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

2^{da.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 109

14 de noviembre de 2025

Presentada por la señora *Barlucea Rodríguez* (Por Petición del Municipio de Utuado)

Referida a la Comisión de Gobierno

RESOLUCIÓN CONJUNTA



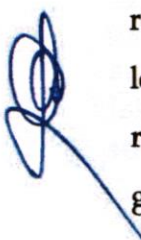
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", transferir a evaluar conforme a las disposiciones de la ley y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley al Municipio de Utuado de las instalaciones de la antigua Escuela Elemental del Bo. Ángeles, antes conocida como "Escuela Elemental Eugenio J. Vivas", localizada en la Carretera 602, km. 1.1 del citado municipio ~~por el valor nominal de un dólar (\$1.00);~~ y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En Puerto Rico ha quedado demostrado que los municipios constituyen la primera línea de respuesta del Gobierno ante las necesidades cotidianas de la ciudadanía. Son las alcaldías y sus dependencias las que reciben, de manera inmediata y directa, los reclamos de servicios, asistencia y orientación de las comunidades. Esta realidad cobra mayor relevancia en zonas rurales como el Municipio de Utuado, donde las particularidades geográficas y socioeconómicas requieren estructuras gubernamentales cercanas, accesibles y capaces de articular una respuesta ágil a los retos que enfrenta la población.

Durante la última década los municipios de Puerto Rico han experimentado una reducción sostenida en sus recursos fiscales a consecuencia de múltiples factores, entre

ellos, la disminución de ingresos recurrentes, la eliminación o reducción de transferencias del Gobierno central, la imposición de medidas de austeridad y el aumento en los costos operacionales para poder prestar servicios esenciales. A pesar de esta realidad, los municipios continúan siendo el primer lugar al que acuden las personas para buscar ayuda, orientación y soluciones concretas a sus problemas, lo que ha obligado a las administraciones municipales a hacer más con menos, optimizando el uso de los recursos disponibles y buscando alternativas creativas para mantener y ampliar los servicios directos a su gente.



En ese contexto, resulta imprescindible que el Gobierno de Puerto Rico adopte medidas de política pública que permitan maximizar el uso de la infraestructura pública existente, particularmente, aquella que se encuentra en desuso o subutilizada. La existencia de edificios y estructuras pertenecientes al Estado que ya no cumplen su función original, pero que permanecen en buen estado o con potencial de rehabilitación, representa una oportunidad valiosa para atender las necesidades de espacio físico de los municipios, sin requerir inversiones desmedidas en nuevas construcciones. La reutilización adaptativa de estas propiedades facilita la reactivación de instalaciones gubernamentales en beneficio de la ciudadanía, a la vez que evita su deterioro progresivo, los riesgos asociados al abandono y los costos que conlleva su mantenimiento sin un uso definido.

La antigua Escuela Elemental del Barrio Ángeles en Utuado, antes conocida como Escuela Elemental Eugenio J. Vivas, es un ejemplo de este tipo de propiedad pública con potencial de ser reinsertada al servicio activo de la comunidad. Una vez cesaron las funciones educativas en dicha instalación, la estructura dejó de cumplir su propósito original bajo la administración del sistema de educación pública. Sin embargo, su ubicación estratégica dentro del Barrio Ángeles y su naturaleza de edificio público la convierten en un espacio idóneo para albergar oficinas y dependencias de servicio directo a la ciudadanía, administradas por el Municipio de Utuado.

La transferencia de la titularidad de esta instalación al Municipio de Utuado permitiría al gobierno municipal establecer, reorganizar o ampliar oficinas de servicios esenciales, tales como programas sociales, oficinas de apoyo comunitario, manejo de emergencias, servicios a personas de edad avanzada, apoyo a familias, iniciativas de desarrollo comunitario, entre otros. Contar con dichas oficinas en una estructura ya existente, cercana a las comunidades a las que sirve, constituye una herramienta clave para acercar el gobierno a la gente, reducir tiempos de respuesta, mejorar la coordinación de esfuerzos y promover una prestación más eficiente y humana de los servicios públicos.



Asimismo, la cesión de esta propiedad al Municipio de Utuado responde a un enfoque responsable y racional en el manejo de los activos públicos. En lugar de mantener edificios estatales cerrados, abandonados o infrautilizados, se promueve su reutilización bajo la custodia de los gobiernos municipales, que conocen de primera mano las necesidades de sus comunidades y pueden desarrollar proyectos concretos que atiendan esas realidades. Este modelo fomenta la colaboración entre el Gobierno central y los municipios, evita la proliferación de estructuras en desuso y reduce los riesgos de vandalismo, deterioro acelerado, ocupaciones ilegales o situaciones que afecten la seguridad y el bienestar de las comunidades colindantes.

Además, la habilitación de oficinas municipales en la antigua Escuela Elemental del Barrio Ángeles puede servir como motor para revitalizar el entorno inmediato, promover actividades cívicas y comunitarias, y contribuir a la economía local mediante el flujo de empleados, visitantes y personas que acuden diariamente a recibir servicios. De esta forma, una estructura que antes fue centro de formación académica para niños del sector se transforma en un centro de servicios gubernamentales para toda la comunidad, manteniendo su vocación de espacio público al servicio del pueblo.

Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende necesario y conveniente ~~autorizar~~ que se evalúe la transferencia de la titularidad de la antigua Escuela Elemental del Barrio Ángeles en Utuado, antes conocida como Escuela Elemental Eugenio J. Vivas,

al Municipio de Utuado. Con esta acción, se fortalece la capacidad del municipio para continuar siendo la primera respuesta de la ciudadanía en la búsqueda de servicios y ayuda, se promueve un uso eficiente y responsable de la infraestructura pública y se reafirma el compromiso del Gobierno de Puerto Rico con la descentralización, la justicia territorial y el acceso efectivo de las comunidades a los servicios esenciales que merecen.

RESUÉLVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes
2 Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como
3 "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", a ~~transferir~~ evaluar la transferencia, usufructo
4 o cualquier otro negocio jurídico al Municipio de Utuado las instalaciones de la antigua
5 Escuela Elemental del Bo. Ángeles, antes conocida como "Escuela Elemental Eugenio
6 J. Vivas", localizada en la Carretera 602, km. 1.1 de dicho municipio ~~por el valor~~
7 ~~nominal de un dólar (\$1.00).~~

8 Sección 2.- Si el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles al
9 amparo de la Ley 26-2017, según enmendada, autoriza la transferencia, usufructo o cualquier
10 otro negocio jurídico, la Autoridad de Edificios Públicos, la agencia, instrumentalidad,
11 corporación o entidad pública que ostente la titularidad de las facilidades, será responsable de
12 realizar toda gestión necesaria para dar fiel cumplimiento a la determinación del Comité.

13 Sección 3.- De aprobarse la transferencia aquí dispuesta, el Comité de Evaluación y
14 Disposición de Propiedades Inmuebles al amparo de la Ley 26-2017, según enmendada, y la
15 Autoridad de Edificios Públicos, la agencia, instrumentalidad, corporación o entidad pública
16 que ostente la titularidad de las facilidades, podrán imponer aquellas condiciones restrictivas

1 para asegurar que la propiedad descrita en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta sea
2 utilizada únicamente para establecer proyectos de servicios de salud, desarrollo económico,
3 educativos, comunitarios y deportivos, así como otro proyecto que sea de beneficio para la
4 ciudadanía en general.

5 Sección 4.- Se autoriza la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico de
6 las facilidades descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, mediante el negocio
7 jurídico recomendado por el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado
8 por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el
9 Plan Fiscal", sujeta a las siguientes condiciones:

10 a) El solar y estructuras para transferir al Municipio de Utuado serán
11 traspasados en las mismas condiciones en que se encuentren al momento de
12 aprobarse la presente Resolución Conjunta, sin que exista obligación alguna del
13 anterior titular de realizar ningún tipo de reparación o modificación alguna.

14 b) En caso de que el adquiriente no cumpla con el propósito de la transferencia
15 propuesta, o si cambia la utilización de las instalaciones sin autorización previa de
16 la Asamblea Legislativa, el título de propiedad o la posesión, revertirá de
17 inmediato al Gobierno de Puerto Rico y el municipio será responsable de los costos
18 que resulten de dicho caso.

19 c) Todas las condiciones expresadas en esta Resolución Conjunta se incluirán y
20 formarán parte de la escritura pública de transferencia de dominio, que se otorgará
21 entre la Autoridad de Edificios Públicos, la agencia, instrumentalidad, corporación

1 o entidad pública que haya surgido como titular u ostente la titularidad de las
2 facilidades y al Gobierno Municipal de Utuado, Puerto Rico.

3 Sección 5.- El Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles realizará
4 la transferencia ordenada en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta en un término
5 improrrogable de sesenta (60) días contados a partir de su aprobación.

6 Sección ~~3~~-6.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente
7 después de su aprobación.

